Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **05349**

(13 de julio de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, de las asignadas en los artículos tercero y trigésimo sexto de la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022[2] y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*
[2] "*Por la cual se modifica la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021*"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1. Permisivos (Expediente LAM6356)

2.1.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante el ANLA, mediante la Resolución No. 0976 de 29 de agosto de 2014, otorgó Licencia Ambiental a Gran Tierra Energy Colombia Ltd, para el desarrollo del proyecto denominado "*Área de Explotación o Desarrollo Moquetá*", ubicado en jurisdicción de los municipios de Mocoa (Inspección de Puerto Limón y vereda Las Palmeras), Villagarzón (Vereda El Porvenir) en el departamento del Putumayo y, municipio de Piamonte (vereda Baja Primavera) en el departamento del Cauca.

2.1.2. Posteriormente, la ANLA acogiendo la valoración consignada en los Conceptos Técnicos No. 1934 del 02 de mayo de 2017, 1934 del 02 de mayo de 2017 y 4855 del 30 de agosto de 2019, por medio de los Autos Nos. 2689 del 29 de junio de 2017, 3023 del 13 de junio de 2018 y 10770 del 06 de diciembre de 2019 respectivamente, efectuó el control y seguimiento ambiental al cumplimiento de las obligaciones previstas para el desarrollo del referido proyecto y con base en ello, requirió a Gran Tierra Energy Colombia Ltd para que acatara el instrumento de manejo en comento, en lo que respecta, entre otras obligaciones, a las referentes a las contingencias acaecidas en el año 2016.

2.1.3. La ANLA a través del Auto No. 02353 del 26 de marzo de 2020, aceptó el cambio de razón social de la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD por el de GRAN TIERRA

ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, con NIT. 860.516.431-7, como titular del instrumento de manejo y control ambiental y demás actos administrativos emitidos por esta Autoridad en el expediente LAM6356, esto, con fundamento en la información remitida por medio del Radicado No. 2020025543-1-000 del 19 de febrero de 2020.

2.1.4. La ANLA con fundamente en la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 7289 del 30 de noviembre de 2020, a través del Auto No. 12509 del 31 de diciembre de 2020, efectuó seguimiento y control ambiental al cumplimiento de las obligaciones que se derivaron respecto a la contingencia ocurrida en el año 2016.

2.2. Actuación Sancionatoria

2.2.1. El Grupo Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad Ambiental, tras realizar la verificación y valoración de la información obrante en el expediente LAM6356 (permisivo), emitió el Concepto Técnico No. 6883 del 02 de noviembre de 2021[3], en el cual recomendó evaluar la pertinencia de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, con NIT. 860.516.431-7, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de la Licencia Ambiental (Resolución No. 0976 de 29 de agosto de 2014), "*Área de Explotación o Desarrollo Moquetá*", ubicado en jurisdicción de los municipios de Mocoa (Inspección de Puerto Limón y vereda Las Palmeras), Villagarzón (Vereda El Porvenir) en el departamento del Putumayo y, municipio de Piamonte (vereda Baja Primavera) en el departamento del Cauca."

III. Caso concreto

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en el seguimiento y control ambiental realizado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto "*Área de Explotación o Desarrollo Moquetá"*, para lo cual se adelantó la práctica de una visita, así como la revisión de la documentación obrante en el expediente permisivo LAM6356 (permisivo), en donde luego de llevar a cabo la valoración que corresponde, el Grupo de Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias emitió el Concepto Técnico No. 6883 del 02 de noviembre de 2021, el cual sustenta la decisión que se adopta en el presente acto administrativo y se circunscribe a los siguientes hallazgos:

1. No presentar el informe de cierre de las tres (3) contingencias presentadas el 11 de marzo de 2016 (Derrame de lodo de perforación base agua. 5 barriles), 12 de mayo de 2016 (derrame del lixiviado de la Zodme de disposición de lodos de perforación base agua. Sin volumen reportado) y 18 de octubre de 2016 (Derrame de crudo. sin volumen reportado).

2. No presentar los soportes de ejecución del Plan de contingencias/Plan de Gestión del Riesgo, para la atención de las contingencias presentada por la caída de 110 galones de soda caustica desde un helicóptero el día 5 de febrero de 2017.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que, para la fecha de verificación de los hechos consignados en el concepto técnico citado, la sociedad Gran Tierra Energy Colombia, LLC Sucursal, presuntamente no habría dado cumplimiento a lo establecido en las obligaciones que hacen parte del proyecto en mención, estos, relacionados con lo expuesto en el numeral III de este proveído y en donde se observa al parecer la contravención de lo previsto establecido en:

[3] Remitido por medio de Memorando No. 2022065814-3-000 del 06 de abril de 2022.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Hecho No. 1

- Artículo segundo de la Resolución MADS No. 1767 del 27 de octubre de 2016 "*Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias y se adoptan otras determinaciones*.".
- Los literales a, b. y c. del numeral 1° del artículo quince del Auto No. 2689 del 29 de junio de 2017.
- Los literales a, b. c. y d. del numeral 63 del artículo primero del Auto No. 6441 de 22 de octubre de 2018.
- Numerales 67 y 69 del artículo primero del Auto No. 10770 del 06 de diciembre de 2019.

Hecho No. 2

- El numeral 2° del artículo décimo quinto del Auto No. 2689 del 29 de junio de 2017, concordante con el artículo vigésimo séptimo de la Resolución No. 0976 del 29 de agosto de 2014 (Licencia Ambiental), por medio del cual se aprobó el plan de contingencias del proyecto en mención.
- Numeral 84 del artículo Primero del Auto No. 6441 del 22 de octubre de 2018, concordante con el artículo vigésimo séptimo de la Resolución No. 0976 del 29 de agosto de 2014.
- Numeral 70 del artículo primero del Auto No. 10770 del 06 de diciembre de 2019, concordante con el artículo vigésimo séptimo de la Resolución No. 0976 del 29 de agosto de 2014.

En vista de lo anterior, se tiene que el Grupo de Orinoquía-Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias esta Autoridad Ambiental, en relación con cada uno de los hechos en mención, en el Concepto Técnico No. 6883 del 02 de noviembre de 2021, precisó lo siguiente:

"4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

[…]

A continuación, se presenta la descripción de los hechos expuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento No. 7289 del 30 de noviembre de 2020; para los cuales se analizará la procedencia o no del inicio de un procedimiento sancionatorio al proyecto denominado "Área de Explotación o Desarrollo Moquetá" considerando la revisión de la documentación que reposa en el expediente permisivo LAM6356

De esta manera se procede a realizar la descripción de los hechos:

I. HECHO PRIMERO. No presentar los soportes que den cumplimiento a las obligaciones de los numerales 67, 69 del artículo primero del Auto 10770 del 06 de diciembre de 2019; los literales a, b, c, y d del numeral 63 del artículo primero del Auto 6441 de 22 de octubre de 2018 y los literales a, b y c del numeral 1 del artículo quince del Auto 2689 del 29 de junio de 2017 teniendo en cuenta que revisada la plataforma VITAL, se registra que la Sociedad no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación pese a que se formuló en 2017 y se reiteró en los años 2018 y 2019.

El presente hecho está enmarcado en 3 contingencias reportadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA presentadas en el año 2016 las cuales se mencionan a continuación:

1. Falla Mecánica o Técnica. Derrame de lodo de perforación base agua. 5 barriles, con fecha 11/03/2016:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Se presentó en la Plataforma de perforación pozo Moquetá 23D en las coordenadas (La: 1.040978 Lo: - 76.571525) donde el producto derramado llego a un cuerpo de agua sin nombre y la quebrada Trejos la cual atraviesa un predio privado propiedad de la familia Carvajal; sin embargo, estas fuentes de agua no son usadas por la comunidad para ninguna actividad doméstica, agropecuaria o industrial.

2. Falla Mecánica o Técnica. derrame del lixiviado de la Zodme de disposición de lodos de perforación base agua. sin volumen reportado, de fecha 12/05/2016

Se presentó en la Plataforma de perforación pozo Moquetá 22D en las coordenadas (La: 1.040241. Lo: - 76.570954) causando afectación de cuneta perimetral, descole en tierra y 100m del cauce de un cuerpo de agua.

3. Acción de Terceros. Derrame de crudo. sin volumen reportado, de fecha 18/10/2016 Se presentó en la línea de transferencia Moquetá – Costayaco en las coordenadas (La: 1.028939 Lo: - 76581693) causando afectación de 25,9 Km del cauce del río Mocoa y el Río Caquetá.

El manejo de estas contingencias se contempla en la licencia ambiental otorgada para el proyecto que en este caso mediante Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó a la Sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LLC. SUCURSAL Licencia Ambiental Global para el proyecto denominado "Área de Explotación o Desarrollo Moquetá", localizado en los municipios de Mocoa (Inspección de Puerto Limón y vereda Las Palmeras), Villagarzón (Vereda El Porvenir) en el departamento del Putumayo y, municipio de Piamonte (vereda Baja Primavera) en el departamento del Cauca; (…)

Así las cosas, en lo correspondiente a las actividades de seguimiento adelantadas por esta entidad encontramos que:

- Mediante visita guiada adelantada por el equipo técnico de seguimiento ambiental los días 14 a 15 de marzo de 2017, la cual fue soporte del Concepto Técnico No. 01934 del 02 de mayo de 2017, sobre las contingencias se expone lo siguiente:

[…]

EVENTO	***FECHA DEL EVENTO***	***ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO)***	***ACCIONES REALIZADAS***	***CONSIDERACIONES***
Falla Mecánica o Técnica. Derrame de lodo de perforación base agua. 5 barriles	*11/03/ 2016*	*[…]*	*La cuadrilla de emergencia ambiental inicia el proceso de recolección del lodo aflorado en el canal perimetral y la trampa de recolección (skimmer) al interior de la plataforma de perforación, donde se logró confinar el fluido en las cunetas y skimmers de la locación, las actividades de recolección del producto se realizaron con el apoyo de personal, bombas neumáticas, bombas multietapas, bombas electrosumergibles, una retroexcavadora y una mini damper; sin embargo durante las actividades de atención de la emergencia por la naturaleza del fluido derramado y las condiciones de la zona se presentó fuga del producto hacia la cuneta exterior de la locación la cual desemboca en un cuerpo de*	*La operadora deberá remitir por medio de la plataforma Vital el informe de cierre de la contingencia con la información soporte de las actividades realizadas y los resultados de los monitoreos que en su momento se tomaron.*

			agua sin nombre, el cual a sus vez desemboca sobre la quebrada Trejos.	
Falla Mecánica o Técnica. derrame del lixiviado de la Zodme de disposición de lodos de perforación base agua. sin volumen reportado	*12/05/ 2016*	*[…]*	*Activación del PDC, desplazamiento de la cuadrilla de atención a emergencias, instalación de puntos de control para evitar el paso de lixiviados al cuerpo de agua, cierre de la zona de disposición de corte de perforación, limpieza de la zona*	*En la actualidad el área que se vio afectada por la contingencia se encuentra limpia. La operadora deberá remitir por medio de la plataforma Vital el informe de cierre de la contingencia con la información soporte de las actividades realizadas y los resultados de los monitoreos que en su momento se tomaron.*
Acción de Terceros. Derrame de crudo. sin volumen reportado	*18/10/ 2016*	*[…]*	*Activación de PDC, desplazamiento de la cuadrilla de atención a emergencias, suspensión del bombeo, instalación de puntos de control, recolección del producto derramado, limpieza de las áreas afectadas Las labores de limpieza se realizaron en el río Mocoa y sobre el río Caquetá. La contingencia derivó del volcamiento de una canoa que arrastraba por el río Mocoa dos barrigas llenas de crudo. El crudo se derramo en su totalidad en el río Mocoa a la altura de la vereda El Mesón y posteriormente el derrame alcanzó el río Caquetá.*	*En el recorrido en campo se evidenciaron las actividades de limpieza a lo largo de los ríos Mocoa y Caquetá. La operadora deberá remitir por medio de la plataforma Vital el informe de cierre de la contingencia con la información soporte de las actividades realizadas y los resultados de los monitoreos que en su momento se tomaron.*

[…]

De igual manera, mediante Auto No. 02689 Del 29 de junio de 2017, se acoge el anterior Concepto Técnico y se dictan disposiciones a saber:

> *"(…)*
>
> *ARTÍCULO QUINCE. - Requerir a la empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, para qué de manera inmediata una vez ejecutoriado el presente acto administrativo; respecto a las contingencias y en cumplimiento de lo establecido en los Artículos, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto de la Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014 además del Decreto 321 del año 1999, la Ley 1523 del año 2012 y la Resolución 1767 del año 2016, de cumplimiento a la siguiente información:*
>
> *1. Remitir por medio de la plataforma Vital, el informe de cierre de las siguientes contingencias con la información soporte de las actividades realizadas y los resultados de los monitoreos que en su momento se tomaron:*
>
> *[…]"*

- *Mediante Concepto Técnico No. 03023 del 13 de junio de 2018 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados derivados de las contingencias presentadas en el año 2016, se establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:*

"[…]

Consideraciones:

La Empresa no ha presentado información en respuesta a lo requerido en este numeral.

[…]"

Acogiendo el Concepto Técnico 3023, mediante Auto No. 06441 Del 22 de octubre de 2018 la esta Autoridad efectúa nuevamente requerimientos en su Artículo Primero numeral 63 a saber:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD., para que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, presente la siguiente información y/o ejecute las siguientes actividades:

(…)

63. Presentar el informe de cierre de las siguientes contingencias, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto de la Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014 y los Literales a, b y c del numeral 1 del Artículo Quince del Auto 2689 del 29 de junio de 2017.

[…]"

- *Mediante Concepto Técnico No. 04855 del 30 de agosto de 2019 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados derivados de las contingencias presentadas en el año 2016, se establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:*

"[…]

Consideraciones: Revisada la plataforma VITAL, se registra que la empresa no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación establecida en el numeral 63 del artículo Primero del Auto 6441 del 22 de octubre de 2018.

[…]"

En vista del incumplimiento reiterado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, efectúa nuevamente requerimientos a la Sociedad Titular del instrumento ambiental mediante Auto No. 10770 del 06 de diciembre de 2019 en los numerales 67 y 69 del Artículo Primero a saber:

"ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, para que dé cumplimiento a lo siguiente, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo:

(…)

67.Presentar el informe de cierre de las siguientes contingencias, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto de la Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014 y los Literales a, b y c del numeral 1 del Artículo Quince del Auto 2689 del 29 de junio de 2017.

(…)

69. Remitir por medio de la plataforma Vital, el informe de cierre de las siguientes contingencias con la información soporte de las actividades realizadas y los resultados de los monitoreos que en su momento se tomaron:

[…]"

- *Mediante Concepto Técnico No. 07289 del 30 de noviembre de 2020 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados derivados de*

las contingencias presentadas en el año 2016, se establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:
[…]

Consideraciones:
Revisada la plataforma VITAL, se registra que la empresa no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación. Por lo anterior, no se da como cumplido lo definido en el numeral 67 y 69 del artículo primero del Auto 10770 del 06 de diciembre de 2019: los literales a, b, c, y d del numeral 63 del artículo primero del Auto 6441 de 22 de octubre de 2018 y los literales a, b y c del numeral 1 del artículo quince del Auto 2689 del 29 de junio de 2017. Por tal motivo, esta Autoridad Nacional no seguirá requiriendo esta obligación considerando que se formuló en 2017 y se reiteró en los años 2018 y 2019 y la empresa no ha presentado información en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. En ese sentido, se solicita a la oficina asesora jurídica revisar la procedencia de iniciar proceso sancionatorio por no presentar los soportes que den cumplimiento a la obligación.

[…]"

De esta manera, el equipo de seguimiento determina que no se ha dado cumplimiento a la obligación (…)

[…]

*II. **HECHO SEGUNDO.** No presentar los soportes que den cumplimiento a la obligación del numeral 70, del artículo primero, del Auto 10770 del 06 de diciembre de 2019, del numeral 84 del artículo Primero del Auto 6441 del 22 de octubre de 2018 y del numeral 2 del artículo décimo quinto del Auto 2689 del 29 de junio de 2017 teniendo en cuenta que revisada la plataforma VITAL, se registra que la Sociedad no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación pese a que se formuló en 2017 y se reiteró en los años 2018 y 2019.*

Este hecho se desprende de la contingencia presentada por la caída de 110 galones de soda cáustica desde un helicóptero el día 5 de febrero de 2017, a 3 km del casco urbano de Puerto Limón en las coordenadas (01°01'50,02" N 76°33'23,74" E) afectando suelos, agua y flora. Cabe resaltar que el Equipo de seguimiento ambiental no tuvo acceso al sitio de la contingencia en la visita realizada del 13 al 16 de marzo de 2017 por las condiciones climáticas de la zona.

En lo que respecta al seguimiento realizado por esta Entidad al presente hecho encontramos que:

- Mediante Concepto Técnico No. 01934 del 02 de mayo de 2017 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a la contingencia mencionada se determina que "…Se requerirá información de la atención de la contingencia y resultados de monitoreos de suelos. De presentarse al día de hoy algún tipo de contaminación, la operadora deberá diligenciar el formato de recuperación ambiental en el formato único de reporte de contingencias de la plataforma Vital y dar a conocer a ésta Autoridad el Plan de recuperación ambiental a ser implementado…", ya que, como se mencionó anteriormente, no se tuvo acceso al lugar de la contingencia.

De igual manera, mediante Auto No. 02689 Del 29 de junio de 2017, se acoge el Concepto Técnico 1934 y se efectúa el requerimiento en su Numeral 2, Artículo Quince, a saber:

"(…)
ARTÍCULO QUINCE. - Requerir a la empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, para qué de manera inmediata una vez ejecutoriado el presente acto administrativo; respecto a las contingencias y en cumplimiento de lo establecido en los Artículos, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto de la Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014 además del Decreto 321 del año 1999, la Ley 1523 del año 2012 y la Resolución 1767 del año 2016, de cumplimiento a la siguiente información:
(…)
2. Informar sobre la atención de la contingencia de tipo operacional presentada por la caída de carga desde el helicóptero de fecha 5/02/2017 y de los resultados de monitoreos de suelos del área de afectación asociada a dicha contingencia, para la cual deberá realizar una verificación sobre el estado de los suelos a la fecha en el área de afectación y en caso de presentarse al día de hoy algún tipo de contaminación, la operadora deberá diligenciar el formato de recuperación ambiental en el formato único de reporte de contingencias de la plataforma Vital y dar a conocer a esta Autoridad el Plan de recuperación ambiental a ser implementado.
(…)"

- *Mediante Concepto Técnico No. 03023 del 13 de junio de 2018 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados derivados de la contingencia presentada, se establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:*

  […]

  Resolución 0976 del 29 de agosto de 2014

  Consideraciones:
  La E mpresa no ha ejecutado a cabalidad las medidas de prevención, corrección, mitigación, y compensación establecidas para minimizar el deterioro ambiental causado por las actividades del proyecto.

  […]

  Auto 2689 del 29 de junio de 2017

  […]

  Consideraciones:
  La Empresa no ha presentado información en respuesta a lo requerido en este numeral

  […]

Acogiendo el Concepto Técnico 3023, mediante Auto No. 06441 Del 22 de octubre de 2018 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA efectúa nuevamente requerimientos en su Artículo Primero numeral 63 a saber:

"(…)
ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD., para que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, presente la siguiente información y/o ejecute las siguientes actividades:
(…)
84. Presentar información de la atención de la contingencia de tipo operacional presentada por la caída de carga desde el helicóptero de fecha 5/02/2017 y de los resultados de monitoreos de suelos del área de afectación asociada a dicha contingencia en cumplimiento del numeral 2 del artículo décimo quinto del Auto 2689 del 29 de junio de 2017
(…)"

- *Mediante Concepto Técnico No. 04855 del 30 de agosto de 2019 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados derivados de la contingencia presentada, se establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:*

  "[…]

  Auto 6441 del 22 de octubre de 2018

  […]

  Consideraciones: Revisada la plataforma VITAL, se registra que la empresa no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación establecida en el numeral 84 del artículo Primero del Auto 6441 del 22 de octubre de 2018.

  […]"

Una vez más se incumple por parte de la Sociedad la entrega de información de la atención de la contingencia presentada, por lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, se ve obligada a efectuar nuevamente requerimientos a la Sociedad Titular del instrumento ambiental mediante Auto No. 10770 del 06 de diciembre de 2019 en los numerales 67 y 69 del Artículo Primero a saber:

"ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, para que dé cumplimiento a lo siguiente, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo:

(…)
70. Presentar información de la atención de la contingencia de tipo operacional presentada por la caída de carga desde el helicóptero de fecha 5/02/2017 y de los resultados de monitoreos de suelos del área de afectación asociada a dicha contingencia, en cumplimiento del numeral 2 del artículo décimo quinto del Auto 2689 del 29 de junio de 2017 y numeral 84 del artículo Primero del Auto 6441 del 22 de octubre de 2018.
(…)"

[…]

- *Mediante Concepto Técnico No. 07289 del 30 de noviembre de 2020 con visita guiada realizada por el equipo técnico de seguimiento ambiental, con respecto a los requerimientos efectuados, establece en su numeral 7 "cumplimiento a los Actos Administrativos" lo siguiente:*

[…]

Auto 10770 del 6 de diciembre de 2019

[…]

Consideraciones:
Revisada la plataforma VITAL, se registra que la empresa no ha reportado los informes de cierre de los eventos referidos en la obligación. Por lo anterior, no se da como cumplido lo definido en el numeral 70 del artículo primero del Auto 10770 del 06 de diciembre de 2019, del numeral 84 del artículo Primero del Auto 6441 del 22 de octubre de 2018 y del numeral 2 del artículo décimo quinto del Auto 2689 del 29 de junio de 2017. Por tal motivo, esta Autoridad Nacional no seguirá requiriendo esta obligación considerando que se formuló en el año 2017 y se reiteró en los años 2018 y 2019 y la empresa no ha presentado información en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. En ese sentido, se da la obligación por concluida y se solicita a la oficina asesora jurídica revisar la procedencia de iniciar proceso sancionatorio por no presentar los soportes que den cumplimiento a la obligación.

[…]"

De esta manera, el equipo de seguimiento determina que no se ha dado cumplimiento a la obligación (…).

[…]"

IV. Presunto incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 0976 29 de agosto de 2014, por medio del cual se otorgó a la empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltd Licencia Ambiental Global para el proyecto denominado "*Área de Explotación o Desarrollo Moquetá*", localizado en los municipios de Mocoa (Inspección de Puerto Limón y vereda Las Palmeras), Villagarzón (Vereda El Porvenir) en el departamento del Putumayo y, municipio de Piamonte (vereda Baja Primavera) en el departamento del Cauca.

2. Concepto Técnico No. 01934 del 02 de mayo de 2017, por medio del cual se efectúa el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del referido proyecto.

3. Auto No. 02689 del 29 de junio de 2017, por medio del cual se acoge el mencionado insumo técnico y se efectúan unos requerimientos a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia Llc Sucursal.

4. Concepto Técnico No. 03023 del 13 de junio de 2018, por medio del cual se efectúa el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del referido proyecto.

5. Auto No. 06441 del 22 de octubre de 2018, por medio del cual se acoge el mencionado insumo técnico y se efectúan unos requerimientos a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia Llc Sucursal.

6. Concepto Técnico No. 04855 del 30 de agosto de 2019, por medio del cual se efectúa el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del referido proyecto.

7. Auto No. 10770 del 06 de diciembre de 2019, por medio del cual se acoge el mencionado insumo técnico y se efectúan unos requerimientos a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia Llc Sucursal.

8. Concepto Técnico No. 07289 del 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se efectúa el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del referido proyecto.

9. Auto No. 12503 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se acoge el mencionado insumo técnico y se efectúan unos requerimientos a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia Llc Sucursal.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Gran Tierra Energy Colombia, Llc Sucursal, con el NIT. 860.516.431-7, representada legalmente por el señor Manuel Antonio Buitrago Vives, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.191.666, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El expediente SAN0052-00-2022, estará a disposición del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO SEGUNDO.- A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente auto a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia, Llc Sucursal, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 y a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía – CORANTIOQUIA - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 13 de julio de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
NATALIA ANDREA WILCHES ECHEVERRI
Contratista

Revisor / L□der
FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON
Contratista

El ambiente es de todos
Minambiente

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Expediente No.	SAN0052-00-2022
Conceptos Técnicos Nos.	06883 del 02 de noviembre de 2021
Fecha:	28 de junio de 2022

Proceso No.: 2022144125

Archívese en: Expediente No. SAN0052-00-2022

Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

El ambiente es de todos
Minambiente